Бүлэг 3. Эрх зүй

Гарын авлага

Энэхүү гарын авлага «Нийгэм судлал XI» сурах бичгийн 3-р бүлэг «Эрх зүй»-г (х. 71–105) анхнаас нь, алхам алхмаар тайлбарлана. Бүлэг таван сэдэвтэй: **3.1 Хүний эрх ба Үндсэн хууль** (§1–§3), **3.2 Өмчлөх эрх** (§4–§5), **3.3 Гэмт хэрэг, гэм хор** (§6–§7), **3.4 Захиргаа, иргэний маргаан** (§8–§9), **3.5 Хүний эрхийг хамгаалах механизм** (§10–§11). Бид «хүмүүс яагаад төрийг байгуулаад, дараа нь түүнийг хязгаарлах болсон бэ?» гэсэн асуултаас эхэлж, эрхээ хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг алхам алхмаар тайлбарлана: өмч, гэмт хэрэг, захиргааны маргаан, эцэст нь үндэсний ба олон улсын механизм. Шинэ нэр томьёо бүрийг анх гарах үед нь **тод** үсгээр тодорхойлж, гол санааг цэнхэр *Санаа* хайрцагт, жишээг ногоон хайрцагт хариулттай нь өгсөн. Хэсэг бүрийн гарчгийн дор сурах бичгийн харгалзах хуудсыг заав.

Хэсэг бүрийн төгсгөлд SA хуудасны аль асуултыг хийхийг заасан. SA-д сурах бичгийн *бүх* асуулт (нийт 36), ES-д «Өөрийгөө сориорой» (5 даалгавар) багтсан; хариулт нь SA Sol, ES Sol хуудсанд бий. Сурах бичиг хуулийн зарим заалтыг (Иргэний хуулийн 115–118 гэх мэт) өөрөө уншихыг даалгадаг тул тэдгээрийн гол агуулгыг энд товч оруулав.

Юуг чаддаг болох вэ

- ☐ §1 төрийг яагаад бий болгож, яагаад хязгаарладгийг сэтгэгчдийн санаагаар тайлбарлах;
- ☐ §2 Үндсэн хууль, эрх зүйд захирагдах ёс, үндсэн хуульт ёсыг ялгах;
- ☐ §3 Үндсэн хуулийг хэн зөрчиж чадах, Цэц юуг хянадгийг тайлбарлах;
- ☐ §4 өмчлөх эрхийн агуулга, үүсэх үндэслэлийг тодорхойлох;
- ☐ §5 өмчлөх эрхээ гэрээ, нэхэмжлэл, цагдаагаар хамгаалах;
- ☐ §6 гэмт хэрэг ба гэмт хэргийн бус зөрчлийг ялгах;
- ☐ §7 гэм хор, хохирол, хор уршгийг ялгаж, нөхөн төлүүлэх арга замыг нэрлэх;
- ☐ §8–9 захиргааны маргааныг урьдчилан ба шүүхээр шийдвэрлэх шат, хугацааг тайлбарлах;
- ☐ §10 төрийн гурван үүрэг, шүүх, ХЭҮК, ИНБ-ын үүргийг тайлбарлах;
- ☐ §11 НҮБ-ын механизм, хүний эрхийн гэрээний хэлбэр, гомдол гаргах журмыг тайлбарлах.

1 Төр ба хүний эрх: хамгаалагч уу, аюул уу?

(сурах бичиг, х. 71–73)

Хамгийн энгийн асуултаас эхэлье: *хүмүүс яагаад төр засагт захирагддаг вэ?* Хүн байгалиасаа эрх чөлөөтэй төрдөг. Гэвч ганцаараа амьдарвал хэн нэгэн хүчтэй нь түүний амь бие, эд хөрөнгөд хэзээ ч халдаж болно. Ийм учраас хүмүүс аюулгүй байдлаа хангах гэсэн нийтлэг хэрэгцээтэй бусадтай нэгдэж, *нийтийн хүчээр* хамгаалуулах холбоо, өөрөөр хэлбэл төрийг байгуулжээ.

Хоёр сонгодог тайлбар (Үйл ажиллагаа 3.1)

Ж.Ж.Руссо: гишүүн бүрийн амь бие, эд хөрөнгийг нийтийн хүчээр хамгаалах холбооны хэлбэрийг олох хэрэгтэй; ингэснээр хүн «өөрөө өөрийгөө захирч», урьдын адил эрх чөлөөтэй үлдэнэ.

Ж.Локк: байгалийн эрх чөлөө нь аюулгүй биш, хүн бусдын халдлагад өртөж болно; тиймээс аюулгүй байдлаа хангах хэрэгцээтэй хүмүүсийг олж нэгддэг.

Гэхдээ төр эсрэгээрээ *өөрөө* хүний эрхийг зөрчиж болдог. Хэмжээгүй эрхт засаг, төрийн дур зоргын үйлдэл түүхэнд түгээмэл байсан тул бусад сэтгэгчид төрийг илүү сэжиглэлтэй харсан:

- **Т.Гоббс**: төр бол «левиафан» (хүчирхэг аварга мангас);

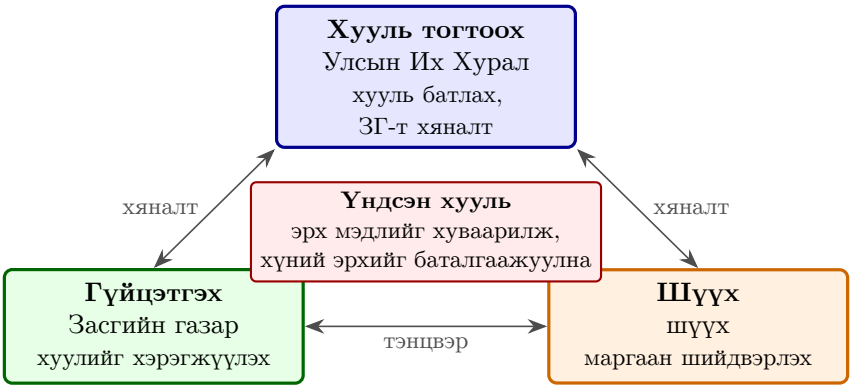
- **Ф.Бастиа**: төр бол «татвараар сорон мөлжигч»;
- **Р.Нозик**: төр бол «хүний эрхийн гол дайсан»;
- **Ж.С.Милль**: төр бол «зайлшгүй байх ёстой муу зүйл»;
- **Л.Актон**: «Аливаа эрх мэдэл хүнийг эвддэг бол хязгааргүй эрх мэдэл хязгааргүй эвддэг.»

Руссо, Локк төр *яагаад бий болсныг* тайлбарласан бол бусад нь төрийн эрх мэдэл *хязгааргүй байх ашуулыг* онцолжээ. Байр суурь ялгаатай байгаагийн шалтгаан нь тэд асуудлын өөр өөр талыг (төрийн зорилго ба төрийн хүчний урвуу тал) харж байгаатай холбоотой.

Санаа 1: Гол зөрчил

Хүмүүс өмчөө хамгаалуулах, ашуулгүй, эрх чөлөөтэй амьдрахын тулд төрийг бий болгосон. Гэвч төрд өгсөн эрх мэдлийг *хязгаарлаагүй* бол дарангуйлал үүснэ. Хүн төрөлхтөн НТӨ V зуунаас жам ёсны эрхийн тухай ярьж ирсэн ч эрхийг зөвхөн *тунхаглах* нь хангалтгүй, түүнийг *хамгаалах тогтолцоо* бий болгох нь хамгийн чухал болохыг ойлгожээ.

Төрийг хэрхэн хязгаарлах вэ? Өрнө дахинд хууль болон ард түмний төлөөлөгчдийн дуу хоолойгоор, дорно дахинд төрийн түшээ хүний ёс суртахуунаар хязгаарлах санаа дэвшиж байв. Гэвч эдгээр нь сонгодог шийдэл болж чадаагүй. Харин хамгийн дорвитой ололт нь **засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах** санаа байв. **Ш.Монтеськe** «Хуулийн амин сүнс» бүтээлдээ эрх мэдлийг *хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх* гэсэн гуравт хуваажи, тэдгээр харилцан хяналт, тэнцвэртэй байвал хүний эрх жинхэнэ ёсоор хамгаалагдана гэжээ (Зураг 1).



Зураг 1: Засаглалын эрх мэдлийн хуваарилалт (Монтеськe). Нэг ч салбар бусдыгаа давамгайлж чадахгүй.

Энэ зарчмыг бүх улс Үндсэн хуулиараа баталгаажуулдаг. Францын 1789 оны *Хүний болон иргэний эрхийн тунхаг бичгийн* 16 дугаар зүйлд «Иргэд нь эрхээр хангагдаагүй, засаглалын эрх мэдлийг хуваарилаагүй нийгэмд Үндсэн хууль байдаггүй» гэжээ.

Одоо SA-ийн **1**-р асуултыг хийгээрэй.

2 Үндсэн хууль, эрх зүйд захирагдах ёс, үндсэн хуульт ёс

(сурах бичиг, х. 73–74)

Санаа 2: Үндсэн хууль

Үндсэн хууль бол засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах, хүний эрхийг баталгаажуулах, улс орны суурь гол харилцааг зохицуулах үүрэгтэй *хамгийн дээд хүчин чадалтай* засаг, төрийн гол хууль юм. Тэрээр хүний зайлшгүй эдлэх төрөлх эрхийг жагсааж баталгаажуулдаг; эрх мэдлийн гурван салбар шийдвэр гаргахдаа хүний эрхийг зөрчиж үл болно.

Хоёр төстэй боловч өөр ойлголтыг ялгаж сурах нь бүлгийн гол чадвар.

Эрх зүйд захирагдах ёс. Аливаа хууль, дүрэм, журам бол түүнийг тогтоож буй байгууллагын хүсэл зоригийн илэрхийлэл. Гэхдээ тэдгээр нь эрх зүйн үндсэн зарчимд *тулгуурлах* ёстой: шударга, тэгш, хүнлэг, энэрэнгүй байх, хүүхдийн эрх ашгийг зөрчихгүй байх гэх мэт. Ийм зарчмыг баримжаалсан хууль, журам эрх зүйд захирагдах ёсыг удирдлага болгосон гэсэн үг. Товчоор, энэ бол *хууль, дүрэм, журамд тавигдах шаардлага.*

Үндсэн хуульт ёс. Эрх зүйд захирагдах ёсны дагуу орчин үеийн Үндсэн хууль дараах найман зарчмыг удирдлага болгоно:

1. засаг, төрийн эрх мэдлийг хуваарилах;
2. хүний эрхийг баталгаажуулах;
3. ардчилсан дэглэм, бүгд найрамдах засаглалыг хүлээн зөвшөөрөх;
4. эрх зүйт төрийн үндсийг бэхжүүлэх;
5. хүнлэг энэрэнгүй байдлыг бий болгох;
6. иргэний нийгмийн үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх;
7. төрийн байгууламжийг тодорхой тусгах;
8. Үндсэн хуулийг хянах тогтолцоог бүрдүүлэх.

Эдгээрийг *цогцоор нь* удирдлага болгох нь үндсэн хуульт ёсны гол үзэл баримтлал. Аль нэгийг нь «хамгийн гол» гэж салгах нь буруу.

Андуурдаг зүйл

Эрх зүйд захирагдах ёс нь *бүх* хууль, журам ямар зарчимд тулгуурлах ёстойг заадаг (шударга, тэгш, хүнлэг). Үндсэн хуульт ёс нь *Үндсэн хууль* ямар зарчмыг (эрх мэдэл хуваарилах, хүний эрх, Үндсэн хуулийн хяналт ...) агуулах ёстойг заадаг. Хоёулаа «эрх мэдлийг хуулиар хязгаарлах» нэг санааны хоёр түвшин.

Жишээ 1: Цэцийн 2010 оны дүгнэлт (Үйл ажиллагаа 3.2)

2010 оны 3 дугаар сарын 24-нд Үндсэн хуулийн цэц иргэн Х-гийн өргөдлөөр Гэр бүлийн тухай хуулийн 57.2 дахь «60-аас дээш настай хүнд хүүхэд үрчлүүлэхийг хориглоно» гэсэн заалтыг хянаад Үндсэн хууль зөрчсөн гэж дүгнэжээ. Энд аль зарчим баримжаалагдсан бэ?

Хариулт

Хууль насаар нь хүмүүсийг ялгаварласан нь эрх зүйн *тэгш байдлын* зарчимд (эрх зүйд захирагдах ёс) харшилжээ. Цэц хуулийн заалтыг Үндсэн хуультай тулгаж хянасан нь *Үндсэн хуулийг хянах тогтолцоо* ба *хүний эрхийг баталгаажуулах* (үндсэн хуульт ёс) зарчим ажиллаж буйг харуулна. Мөн жирийн иргэн өргөдлөөрөө хуулийг өөрчлүүлж чадсан нь иргэний оролцооны жишээ.

Энэ үйл ажиллагааны хоёр дахь хэсэгт Батын аав ажил хөдөлмөр эрхлээгүй ч нийгмийн *халамжийн* сангаас, Дулмаагийн аав 33 жил ажилласан тул нийгмийн *даатгалын* сангаас өндөр насны тэтгэвэр авдаг. Хоёулаа «хуульд заасны дагуу» тэтгэвэр авч буй нь хүнлэг, энэрэнгүй байх зарчим ба хөдөлмөрийн хувь нэмрийг харгалзах шударга ёсны зарчим зэрэгцэн хэрэгжиж буйг харуулна.

Одоо SA-ийн **2**-р асуултыг хийгээрэй.

3 Үндсэн хуулийг хэн хамгаалдаг вэ?

(сурах бичиг, х. 74–76)

Хүний эрхийг хамгаалах тогтолцооны нэг бүрэлдэхүүн бол Үндсэн хуулийг хамгаалж, түүний биелэлтэд хяналт тавьдаг *бие даасан, хараат бус* байгууллага. Манай улсад ийм байгуул-

лага нь **Үндсэн хуулийн цэц**. Бусад оронд Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн зөвлөл гэх мэтээр нэрлэдэг.

Хэн Үндсэн хуулийг *зөрчиж чадах* вэ? Эндээс эхэлбэл бүх зүйл ойлгомжтой болно.

Санаа 3: Хэн зөрчиж чадах вэ?

Үндсэн хуулийг зөвхөн түүнийг *дагаж мөрдөх үүрэгтэй субъект*, өөрөөр хэлбэл Үндсэн хуулиар эрх, үүргээ тодорхойлуулсан засаг, төрийн дээд байгууллага, албан тушаалтан л зөрчиж чадна. Жишээ нь, УИХ хууль батлахдаа, Засгийн газар шийдвэр гаргахдаа хүний үндсэн эрхийг зөрчих, эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх тохиолдол гардаг. Харин *энгийн иргэд, байгууллага, доод шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан* Үндсэн хуулийг зөрчихгүй (тэд бусад хуулийг зөрчдөг). «УИХ-ын гишүүн, Ерөнхий сайд Үндсэн хууль зөрчсөн» гэж сонсдог ч «иргэн А Үндсэн хууль зөрчсөн» гэж сонсдоггүй.

Цэц зөвхөн Үндсэн хууль зөрчсөн тухай маргааныг шийдвэрлэж, дээд байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаа Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавьдаг. Иймээс түүнийг **Үндсэн хуулийн хамгаалагч** гэдэг. Цэцийн хянадаг зүйлсийг Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд тоочжээ (Зураг 2).



Зураг 2: Үндсэн хуулийн цэц юуг хянадаг вэ (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.1).

Зөрчил тогтоогдвол Цэц эрх зүйн актыг, эсвэл түүний холбогдох заалтыг хүчингүй болгож, Үндсэн хууль зөрчсөн албан тушаалтныг огцруулах, эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэхэд дүгнэлт гаргана. Анхаар: «Үндсэн хууль зөрчсөн бол ямар *ял* авах вэ?» гэдэг асуултын хариу нь *ял биш*: Үндсэн хуулийн хариуцлага нь актыг хүчингүй болгох, албан тушаалаас огцруулах, эгүүлэн татах хэлбэртэй.

Жишээ 2: Засаг дарга

Дүүргийн Засаг даргын захирамж иргэний эрхийг зөрчвөл Үндсэн хуулийн цэцэд хандах уу?

Хариулт

Үгүй. Засаг дарга Зураг 2-ийн жагсаалтад байхгүй, доод шатны захиргааны албан тушаалтан. Түүний захирамж бол *захиргааны акт* тул эхлээд дээд шатны захиргаанд (нийслэлийн Засаг дарга), дараа нь захиргааны хэргийн шүүхэд хандана (§8–§9).

Одоо SA-ийн **3**–**5**-р асуултыг хийгээрэй.

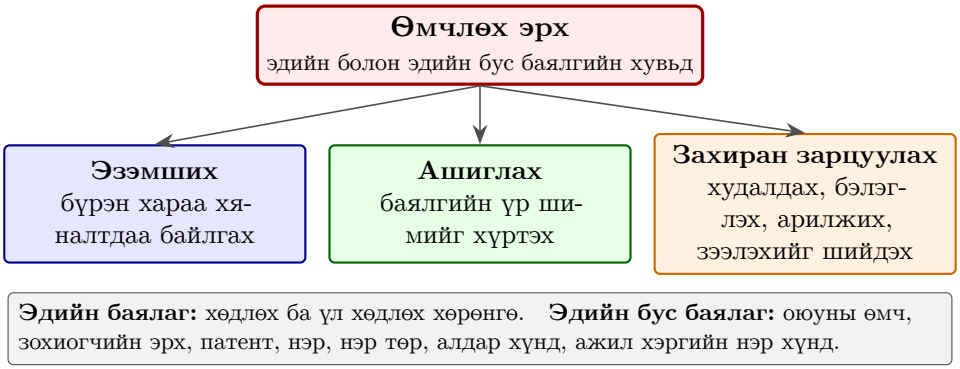
4 Өмчлөх эрх: мөн чанар ба үүсэх үндэслэл

(сурах бичиг, х. 76–78)

Америкийн эдийн засагч **Мюррей Н.Ротбард** «Эрх мэдэл ба зах зээл» бүтээлдээ бүр «ул үндэстэй авч үзвэл эрх гэж байхгүй, зөвхөн *өмчлөх эрх* л байдаг» гэжээ. Учир нь (1) хүн өөрөө өөрийнхөө эзэн, энэ өмчлөх эрхээс л өөрийн бүтээсэн баялгаа өмчлөх боломж гарна; (2) бусад эрх өмчлөх эрх дээр хураангуйлагдана: санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хүн бусдын гэрт зөвшөөрөлгүй орж эдэлж чадахгүй, зөвхөн өөрийн хууль ёсоор эзэмшиж буй газартаа эдэлнэ. **Ж.Локк** хувийн өмчийг «эцсийн зорилго бус, эрх чөлөөг олж авах хэрэгсэл» гэж үзсэн: өмчтэй хүн бусдаас хараат бус, өөрийн амьдралаа өөрөө төлөвлөж чадна.

Санаа 4: Өмчлөх эрх

Өмчлөх эрх гэдэг нь эдийн болон эдийн бус баялгийг *эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах* боломж юм (Зураг 3). Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16.3-т «хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, өв залгамжлуулах» эрхийг баталгаажуулж, 2002 онд батлагдсан **Иргэний хууль** өмчийн харилцааг нарийвчлан зохицуулдаг. Оюуны өмчийг Зохиогчийн болон түүнд хамаарах эрхийн тухай, Патентийн тухай хууль хамгаална.



Зураг 3: Өмчлөх эрхийн гурван бүрэлдэхүүн ба өмчийн хоёр төрөл.

Төр иргэдийн өмчийн аюулгүй, баталгаатай байдлыг хангах үүрэгтэй: газар, байшин өмчлөх эрхийг нэгдсэн бүртгэлд оруулж гэрчилгээ олгох, өмчид халдвал хуулийн дагуу арга хэмжээ авах гэх мэт.

4.1 Өмчлөх эрх хэрхэн үүсэх вэ?

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр амьдарч буй хүн бүр баялгийг *хууль болон гэрээнд заасны дагуу* өмчлөх эрхтэй. Үүнээс бусад аргаар хөрөнгөтэй болбол хууль бус бөгөөд **үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн** гэж үзнэ. Иргэний хуульд үндэслэлийг хоёр бүлэгт хуваадаг (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.2):

Гэрээнд заасан үндэслэл («бусдын өмчлөлд хөрөнгө шилжүүлэх гэрээ»)	**Хуульд заасан үндэслэл**
• худалдах, худалдан авах гэрээ (зээлээр; ирээдүйд; бүцаан авах болзолтой) • арилжааны гэрээ • бэлэглэлийн гэрээ • зээлийн гэрээ	• эзэнгүй эд юмс, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал, дарагдмал үнэт зүйл олж авах • эд хөрөнгө нийлж, холилдох; засах, дахин боловсруулах • хувьчлан авах; өв залгамжлах • шүүхийн шийдвэрээр; дайчлан авах

Анхаарах дөрвөн зүйл: (1) өмчийг заавал хууль, гэрээний дагуу олж авна, эс тэгвэл эрх зүйн зөрчил болно; (2) *хөдлөх* эд хөрөнгийн өмчлөх эрх түүнийг *эзэмшилдээ шилжүүлж авсан*

үеэс үүснэ (номоо гартаа авсан үеэс эзэн болно); (3) *үл хөдлөх* эд хөрөнгийн хувьд бүртгэлийн *гэрчилгээ авснаар* өмчлөх эрх үүснэ; (4) нэг талд өмчлөх эрх үүсэхэд нөгөө талынх дуусгавар болно.

4.2 Олдсон эд хөрөнгө: Иргэний хуулийн 115–118

Үйл ажиллагаа 3.5 нь Иргэний хуулийн 115–118 дугаар зүйлийг уншиж, тохиолдол шинжлэхийг даалгадаг. Тэдгээрийн гол дүрэм (2002 оны хуулийн эх бичвэрээс):

Төрөл	Олсон хүн юу хийх вэ, хэзээ өмчлөгч болох вэ?
Эзэнгүй эд юмс (115, 104)	өмчлөгчгүй, эсвэл өмчлөгч нь өмчлөх эрхээ дуусгах зорилгоор орхисон эд. *Хөдлөх*: шударгаар олж аваад 5 жил тасралтгүй илээр эзэмшвэл өмчлөгч болно. *Үл хөдлөх*: өмчлөгчөөр улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 15 жил өмчлөгчийн адил эзэмшвэл.
Гээгдэл эд хөрөнгө (116)	өмчлөгчид нэн даруй мэдэгдэж хүлээлгэн өгнө; олдохгүй бол орон нутгийн захиргаа, цагдаад мэдэгдэнэ. Мэдэгдсэнээс **1 жилд** эзэн олдохгүй бол олсон хүн өмчилнө. Шагнал: тохиролцоогүй бол үнийн **10%**. *Олон нийтийн газар, нийтийн тээвэрт* олсон бол тухайн байгууллагын захиргаанд өгнө; шагналыг олсон хүн, байгууллага тэнцүү хуваана; 1 жилд эзэн олдохгүй бол *байгууллага* өмчлөгч болно.
Алдуул мал (117)	захиргаа, цагдаад мэдэгдэж, эзэн олдох хүртэл маллана. Нийтэд мэдээлснээс **1 жилийн дотор** эзэн олдвол малыг *үр төлийн хамт* буцаана; олдохгүй бол олсон хүний өмч болно. Зардал, шагналаа гээгдлийнх шиг шаардана.
Дарагдмал үнэт зүйл (118)	олсон хүн ба газрын өмчлөгч тэнцүү хувааж өмчилнө. Газрын өмчлөгчийн *зөвшөөрөлгүй* зориуд хайж олсон бол бүгд газрын өмчлөгчид. *Түүх, соёлын дурсгал* бол төрийн өмч болж, үнийн 50%-тай тэнцэх шагналыг олсон хүн, газрын өмчлөгч тэнцүү хуваана.

«Олсон бол минийх» биш

Олдсон эд хөрөнгийг завших нь өөрөө зөрчил: Эрүүгийн хуулийн 17.5 дугаар зүйл «алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших»-ыг гэмт хэрэгт тооцдог (§5).

Одоо SA-ийн **6**–**8**-р асуултыг хийгээрэй.

5 Өмчлөх эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлж, хамгаалах вэ?

(сурах бичиг, х. 79–81)

Өмчийн харилцаа ихэнхдээ талуудын *тохиролцоо*, өөрөөр хэлбэл **гэрээ** дээр үүсдэг: худалдах, бэлэглэх, хөлслөх, түрээслэх гэх мэт. Гэрээг заавал бичгээр байгуулахгүй, амаар тохиролцож, автомат машинаас бараа авах шиг бодит үйлдлээр ч байгуулж болно.

Жишээ 3: Хөршийн газраар гарах зам (Үйл ажиллагаа 3.6)

Иргэн А малаа бэлчээрт гаргахдаа хөрш Б-гийн өмчлөлийн газраар дайрдаг, өөр гарц байхгүй. Б ногоо тарихаар шийдэж, А-г талбайдаа мал оруулахыг хориглов. А эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

Хариулт

Хоёр талын өмчлөх эрх хоёулаа хамгаалагдана, тиймээс *тохиролцоо* хамгийн зөв зам. А нь Б-тэй зөвшилцөн түүний газрыг *хязгаартай ашиглах* гэрээ байгуулж болно (Иргэний хуулийн 151 дүгээр зүйл, сервитут). Жишээ нь, Б-гийн газрын захаар нарийн зам гаргаж хашаа татаад, хариуд нь Б-д мөнгөн төлбөр төлөхөөр тохирно. Тохиролцож

чадахгүй бол л шүүхэд хандана.

5.1 Иргэний эрх зүйн зөрчил ба нэхэмжлэл

Өмчлөх эрх зөрчигдсөн тохиолдол нь (1) гэмт хэргийн шинжгүй, (2) захиргааны байгууллага, албан тушаалтны хууль бус шийдвэртэй холбоогүй бол **иргэний эрх зүйн зөрчил** болно: гэрээний үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсанаас хохирол учрах, орлого алдах гэх мэт. Энэ үед иргэний хэргийн шүүхэд *нэхэмжлэл* гаргана.

Санаа 5: Нэхэмжлэл

Нэхэмжлэл гэдэг нь эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус баялагтай холбоотой маргаж буй, эсвэл зөрчигдсөн эрх, ашиг сонирхлоо хамгаалахын тулд анхан шатны шүүхээр дамжуулан эрх зөрчигчид тавьж буй шаардлага. Нэхэмжлэлийг *буруутай гэж үзэж буй хүний (хариуцагчийн) оршин суугаа газрын* иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргана. Хуульд заасан бичиг баримтыг (**нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр**) хангаагүй бол шүүх хүлээн авахгүй.

Нэхэмжлэлд: (1) ямар шүүхэд гаргаж буй; (2) нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, утас (хуулийн этгээд бол оршин байгаа газар); (3) хариуцагчийн овог, нэр, хаяг (хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг); (4) *нэхэмжлэлийн үнэ* (хэдэн төгрөг нэхэмжилж буй; эд хөрөнгө бол зах зээлийн үнэ); (5) улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

Иргэний хэргийн гол онцлог

Иргэний хэрэгт маргалдагч *талууд өөрсдөө* маргааны үйл баримтыг нотлох үүрэгтэй. Тиймээс өмчийн харилцаанд оролцохдоо гэрээ хийх, дансаар мөнгө шилжүүлэх, гэрчтэй байх зэргээр нотлох баримт үлдээж байгаарай. (Захиргааны хэрэгт эсрэгээрээ нотлох баримтыг *шүүх* цуглуулдаг, §9.)

Жишээ 4: Урагдсан гутал (Үйл ажиллагаа 3.6, 3.7)

Говь-Алтайд амьдардаг Д «Нарантуул» захаас 70 000 төгрөгөөр өвлийн гутал авч 3 өдөр өмсөхөд ар талын хатуулгыг буруу нааснаас урагдсан. Баянзүрх дүүрэгт амьдардаг худалдагч «би үйлдвэрлээгүй, өмсчихсөн тул буцаах, солих боломжгүй» гэв. Д хаана, юуг шаардаж нэхэмжлэх вэ?

Хариулт

Худалдагчийн тайлбар үндэслэлгүй: худалдах-худалдан авах гэрээгээр *худалдагч* биет байдлын доголдолгүй бараа шилжүүлэх үүрэгтэй (Иргэний хуулийн 243.1), үйлдвэрлэгч нь хэн байх нь хамаагүй. Буруу наасан хатуулга бол үйлдвэрийн доголдол; 3 өдөр хэвийн өмссөн нь худалдан авагчийн буруу биш. Д доголдлыг арилгуулах, ижил гутлаар солиулах, эсвэл гэрээг цуцалж мөнгөө буцаан авахыг шаардах эрхтэй (254.1); баталгаат хугацаа тогтоогоогүй бол 6 сарын дотор шаардана (254.6). Худалдагч зөвшөөрөхгүй бол *хариуцагчийн* оршин суугаа газрын, өөрөөр хэлбэл **Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд** нэхэмжлэл гаргана. Нэхэмжлэлийн үнэ 70 000 төгрөг; бүрдүүлбэрт мөнгө төлсөн баримт, тэмдэгтийн хураамжийн баримт хавсаргана.

5.2 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

2015 онд батлагдсан Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар бүлэгт өмчлөх эрхийн эсрэг **12** төрлийн үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцжээ: хулгайлах; дээрэмдэх; хөрөнгө завших; залилах; мал хулгайлах; эд

хөрөнгө устгах, гэмтээх; болгоомжгүйгээр эд хөрөнгө устгах, гэмтээх, үрэгдүүлэх; автотээврийн хэрэгслийг зөвшөөрөлгүй авч явах; бусдын эд хөрөнгийг авахаар заналхийлэх; бусдын эд хөрөнгийг хамгаалахад хайнга хандах; нотариатч, улсын бүртгэгч өмчлөгчийн эрхийг зөрчих; алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, алдуул мал завших.

Санаа 6: Хаана хандах вэ?

Өмчлөх эрх ердийн маргаанаар зөрчигдвөл: *иргэний хэргийн шүүх* (нэхэмжлэл). Гэмт хэргийн шинжтэй халдлага бол: *шүүхэд бус, цагдаагийн байгууллагад* гомдол, мэдээлэл өгнө. Захиргааны байгууллагын хууль бус шийдвэрээр зөрчигдвөл: *дээд шатны захиргаа, дараа нь захиргааны хэргийн шүүх* (§8–§9).

Одоо SA-ийн **9**–**12**-р асуултыг хийгээрэй.

6 Гэмт хэрэг ба зөрчил

(сурах бичиг, х. 81–83)

Хоёр ишлэл

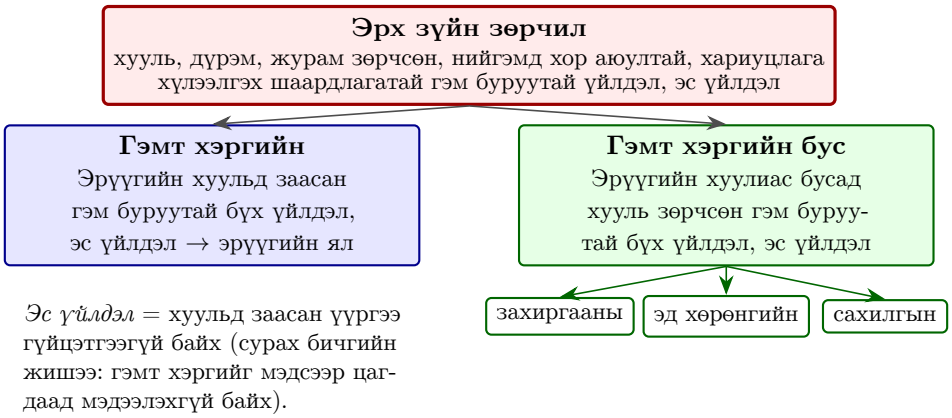
И.Кант: «Шударга шийтгэл бол гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх шилдэг арга мөн.»

Э.Дюркгейм (1858–1917, Францын философич, социологич): аливаа нийгэмд гэмт хэрэг, зөрчил байнга оршсоор ирсэн; хүн төрөлхтөн олон зуун жил үгүй болгохыг хичээсэн ч хот суурин бий болохын хэрээр улам нэмэгдсээр байна.

Санаа 7: Эрх зүйн зөрчил

Эрх зүйн зөрчил гэдэг нь хууль, дүрэм, журам зөрчсөн, нийгэмд хор аюултай, хариуцлага хүлээлгэх шаардлагатай гэм буруутай *үйлдэл* эсвэл *эс үйлдэл*. Хоёр төрөлтэй (Зураг 4):

- **гэмт хэргийн**: Эрүүгийн хуульд заасан гэм буруутай бүх үйлдэл, эс үйлдэл;
- **гэмт хэргийн бус**: Эрүүгийн хуулиас бусад хууль зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэл (захиргааны, эд хөрөнгийн, сахилгын зөрчил).



Зураг 4: Эрх зүйн зөрчлийн ангилал (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.3).

Эс үйлдэл гэдэг нь хуульд заасан үүргээ гүйцэтгэхгүй байхыг хэлнэ. Сурах бичиг гэмт хэргийн талаар мэдсэн хэрнээ цагдаагийн байгууллагад мэдээлээгүйг эс үйлдлээр гаргасан гэмт хэргийн жишээ болгожээ.[1] Ижил төрлийн үйлдэл хор хохирлын хэмжээнээс хамаарч

[1]2015 оны Эрүүгийн хуулийн (2023 он хүртэлх нэмэлт, өөрчлөлттэй) эх бичвэрт «гэмт хэргийг мэдээлээгүй» гэ-

гэмт хэрэг ч, зөрчил ч болдог (Үйл ажиллагаа 3.9):

Үйлдэл	Эрүүгийн хууль (2015): гэмт хэрэг	Зөрчлийн тухай хууль (2017): зөрчил
Хулгай	хүч хэрэглэхгүй, нууцаар бусдын эд хөрөнгийг авах; нийтэд тустай ажил, эсвэл 6 сараас 5 жил хүртэл зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл хорих	хор хохирол багатай бол; албадан сургалтад хамруулж 7–30 хоног баривчлах
Зохиогчийн эрх	их хэмжээний хохирол; 450 000–5 400 000 төгрөгөөр торгох, 240–720 цаг нийтэд тустай ажил, эсвэл 1 сараас 1 жил зорчих эрхийг хязгаарлах	гэмт хэргийн шинжгүй бол; хөрөнгө хурааж, хохирол гаргуулж, хүнийг 500 000, хуулийн этгээдийг 5 000 000 төгрөгөөр торгоно
Хүүхэд	багш, асран хамгаалагч хэрцгий харьцвал; 400 000–700 000 төгрөг, 240–720 цаг, эсвэл 1–6 сар зорчих эрхийг хязгаарлах	сурагч бусдыг дарамталж сурах боломжгүй болговол нийгмийн ажилтан, багшийг 10 000, захиргааг 100 000 төгрөгөөр торгоно

Жишээ 5: Хэн хэнийг хохироов? (Үйл ажиллагаа 3.8)

Б нь Ж-гийн байшингийн цонхоор хоёр удаа орж эд зүйл хулгайлжээ; хамар хашааны О үүнийг харсан ч хэнд ч хэлээгүй. Дараа өдөр нь Ж ажлаасаа чөлөө аваад гэртээ хүлээж байгаад Б цонхоор орох үед цохиж биед нь хүндэвтэр гэмтэл учруулсан. Хэн гэмт хэрэг үйлдсэн бэ?

Хариулт

Б: орон байранд нэвтэрч хулгайлсан, ил тод гэмт хэрэг. *О*: сурах бичгийн тайлбараар мэдсэн хэрнээ мэдээлээгүй нь эс үйлдэл. *Ж*: хохирогч байсан ч урьдчилан бэлтгэж хүлээгээд Б-гийн эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол учруулсан нь өөрөө гэмт хэргийн шинжтэй. Эрүүгийн хуулийн 4.1-д *аргагүй хамгаалалтыг* амь нас, эрүүл мэндийн эсрэг тулгарсан довтолгооны эсрэг үйлдэл гэж заадаг; Б эд зүйл авахаар орсон, Ж-гийн амь биед халдаагүй. Зөв зам нь цагдаад мэдэгдэх байсан (§7). Хохирол хоёр талд учирсан: Ж-д эд хөрөнгийн, Б-д эрүүл мэндийн.

Одоо SA-ийн **13**–**14**-р асуултыг хийгээрэй.

7 Гэм хор ба түүнийг арилгах

(сурах бичиг, х. 83–85)

Эрх зүйд *гэм хор, хохирол, хор уршиг* гэсэн гурван ойролцоо ойлголт бий. Тэд бүгд эрх зүйн зөрчлөөс, түүний үр дагавраас үүснэ.

Санаа 8: Гэм хор = хохирол + хор уршиг

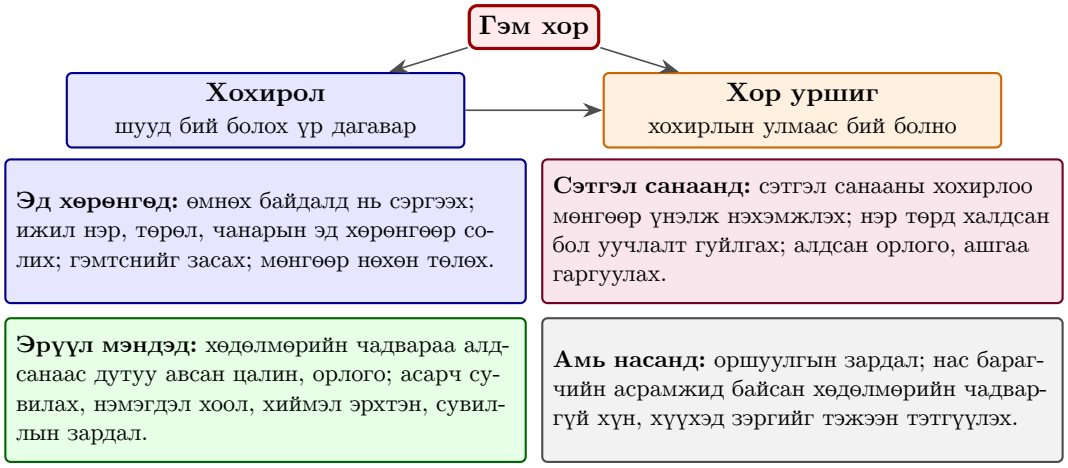
Хохирол: гэмт хэрэг, нэр төрд халдах, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй зэрэг эрх зүйн зөрчлийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, аюулгүй байдалд *шууд* учирсан үр дагавар.

Хор уршиг: хохирлын *улмаас* үүссэн үр дагавар.

Гэм хор: хохирол ба хор уршгийг хоёуланг нь багтаасан ойлголт. Түүнийг *эд хөрөнгийн* ба *эд хөрөнгийн бус* гэж ангилна.

Жишээ нь, машинд мөргүүлж хөл хугарвал хугарал нь *хохирол*; түүнээс болж гурван сар

сэн ерөнхий гэмт хэрэг олдсонгүй. Шалгалтад сурах бичгийн байр суурийг хэлээрэй, гэхдээ багшаасаа тодруулбал зүгээр.



Зураг 5: Гэм хорын бүтэц ба түүнийг арилгах арга зам (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.4, 3.5).

ажилдаа явж чадалгүй цалингаа алдах, эмчилгээний зардал гарах нь *хор уршиг*. Гэм хор учирсан хүн Иргэний хуулийн дагуу дараах шаардлагыг гаргах эрхтэй (Зураг 5).

7.1 Гэмт хэрэгт өртвөл юу хийх вэ?

Гэмт хэргийн талаар мэдсэн, хохирсон, ямар нэг байдлаар холбогдсон бол *нэн тэргүүнд цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ*. Гэмт хэргийг таслан зогсооно гэж өөрөө дур мэдэн арга хэмжээ авах нь аюултай: хохирогч өөрөө холбогдогч болж болно (§6-ийн Ж). Хохирогч, гэрч, сэжигтэн аль нь ч байсан ганцаараа харилцаанд оролцох нь эрсдэлтэй тул **хуульч, өмгөөлөгчөөс** зөвлөгөө авах нь эрхээ хамгаалах арга.

Санаа 9: Өмгөөлөгч ба хууль зүйн туслалцаа

Хууль зүйн туслалцаа авах, өөрийгөө өмгөөлүүлэх нь Үндсэн хуулиар олгосон *эрх* (үүрэг биш). Өмгөөлөгчийн туслалцаа төлбөртэй; хөлсийг хэргийн нөхцөл, ажлын цар хүрээ, цаг, туршлагаас хамааран *талууд тохиролцож* тогтоох ба бичгээр гэрээ байгуулна. Өмгөөлөгч таны нууцыг хадгалж, эрх ашгийг тууштай хамгаалах үүрэгтэй; алдаа гаргавал **Монголын хуульчдын холбоонд** гомдол гаргаж болно (санууулахаас эрх хасах хүртэл арга хэмжээ авна). 2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар **2738** өмгөөлөгч ажиллаж байв.

2013 онд батлагдсан «Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай» хуулиар төр **улсын өмгөөлөгч** томилдог; одоогоор **32** салбарт **58** улсын өмгөөлөгч ажилладаг. Гэхдээ шууд авах боломжгүй: шүүх, цагдаад төлбөрийн чадваргүйгээ илэрхийлж хүсэлт гаргана.

Жишээ 6: Мөргүүлсэн иргэн (Гэртээ хийгээрэй, х. 85)

Иргэн А Б-гийн машинд мөргүүлж биед нь хүнд гэмтэл учирч, 3 сар эмнэлэгт хэвтсэн. Гэм хорыг тодорхойлж, А юу шаардаж болохыг нэрлэ.

Хариулт

Хохирол: эрүүл мэндэд учирсан хүнд гэмтэл (шууд). *Хор уршиг*: 3 сарын эмчилгээний зардал, ажиллаж чадаагүйгээс алдсан цалин, сэтгэл санааны шаналал. Иймд А: (1) хөдөлмөрийн чадвараа алдсанаас дутуу авсан цалин, орлогоо; (2) асарч сувилах, нэмэгдэл хоол, сувиллын зэрэг эмчилгээний бүх зардлаа; (3) сэтгэл санааны хохирлоо мөнгөөр

үнэлж нэхэмжилж болно. Хэрэв Б-гийн хувцас, утас гэмтсэн бол засуулах, солиулах. Зөвлөгөө: цагдаад мэдэгдэж хэргийг бүртгүүлэх, эмнэлгийн бүх баримтаа хадгалах, өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах.

Одоо SA-ийн **15**–**16**-р асуултыг хийгээрэй.

8 Захиргааны маргааныг урьдчилан шийдвэрлэх

(сурах бичиг, х. 86–88)

10-р ангид захиргааны байгууллага **захиргааны акт** (захирамж, шийдвэр) гаргадгийг үзсэн. Захиргаа актыг *дангаар* батлан гаргах давуу эрхтэй тул түүнд хөндлөнгийн хяналт маш чухал. Иргэн, хуулийн этгээдийн эрхийг зөрчсөн гэх захиргааны акттай холбоотой маргааныг хоёр төрлийн ажиллагаагаар шийдвэрлэнэ:

1. **захиргааны хэрэг урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа** (дээд шатны захиргаа);
2. **захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа** (захиргааны хэргийн шүүх, §9).

Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн үндэс нь Үндсэн хуулийн 1.2 («хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн») ба 16.12 (иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй, тэд хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй). Энэ ажиллагаа (1) нийтийн захиргаанд өөрийнхөө алдааг өөрөө засах хяналтын боломж олгодог, (2) иргэний эрхийг шүүхээс өмнө хамгаалдаг.

Санаа 10: Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны гол дүрэм

Гомдол: төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрээр зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх хүсэлт. Ажиллагаа гомдлыг *шууд харьяалах дээд шатны* захиргаа хүлээн авснаар эхэлж, эцсийн шийдвэр гарснаар дуусна.

Хугацаа: актыг «хүлээн авсан, эсвэл мэдсэн» үеэс **30 хоногийн дотор**. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлбэл гомдол гаргах эрхээ, улмаар *шүүхэд хандах эрхээ* ч алдана. Зайлшгүй шалтгаантай бол хугацааг хэтэрснээс хойш 3 сарын дотор нөхөн сэргээж болно.

Шийдвэр: дээд шатны захиргаа 30 хоногт хянаад (1) акт илт хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрөх, (2) актыг бүхэлд нь, эсвэл хэсгийг хүчингүй болгох, (3) дахин акт гаргахыг даалгах шийдвэрийн аль нэгийг гаргаж, гомдол гаргагчид заавал мэдэгдэнэ. Гомдол хянан шийдвэрлэх хүртэл маргаантай актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болно.

Шууд харьяалах дээд шатны захиргаа гэдэг нь тухайн байгууллагыг байгуулах, татан буулгах, албан тушаалтныг томилох, түүний актыг өөрчлөх, хүчингүй болгох эрхтэй шууд удирдах байгууллага. Жишээ нь, дүүргийн Засаг даргын дээд шат нь нийслэлийн Засаг дарга. Энэ ажиллагааны *хариуцагч* нь шууд харьяалах доод шатны байгууллага (нийслэлийн Засаг даргад гомдол гаргавал хариуцагч нь дүүргийн Засаг дарга). Дээд шат шийдвэрээ доод шатнаас хараат бус гаргана.

Оролцогчид: (1) *хэргийн оролцогч*: гомдол гаргагч, хариуцагч захиргаа, гуравдагч этгээд; (2) *бусад оролцогч*: гэрч, өмгөөлөгч, хэлмэрч, шинжээч, орчуулагч гэх мэт туслах чиг үүрэгтэй этгээд. Гомдол гаргагч мэдэгдсээр байхад ирэхгүй бол түүнийг оролцуулахгүй шийдвэрлэж болно.

Шүүхэд хандахын урьдчилсан нөхцөл

Захиргааны хэргийн шүүхэд хандахаас өмнө гомдлоо захиргааны журмаар *урьдчилан шийдвэрлүүлсэн* байх ёстой. Харин шууд харьяалах дээд шат *байхгүй* бол энэ шаардлага тавигдахгүй, шууд шүүхэд хандана.

Жишээ 7: Давхардсан газар (Үйл ажиллагаа 3.10)

Баянгол дүүргийн Засаг дарга 2017.02.12-ны 59 дүгээр захирамжаар Б-д, 2017.06.22-ны 274 дүгээр захирамжаар Г-д газар олгохдоо Б-гийн «Очир» дэлгүүрийн газартай давхцуулжээ. Б хаана, хэзээ хандах вэ?

Хариулт

Засаг даргын захирамж бол захиргааны акт. 274 дүгээр захирамж Б-гийн газар эзэмших эрхийг зөрчсөн (Г ч давхардсан газар авснаар хохирох эрсдэлтэй). Б уг захирамжийг мэдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор шууд харьяалах дээд шатны албан тушаалтан болох *нийслэлийн Засаг даргад* гомдол гаргана. Нийслэлийн Засаг дарга 30 хоногт хянаж, захирамжийг хүчингүй болгох зэрэг шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. Сэтгэл ханган луун бус бол шийдвэрийг мэдсэнээс 30 хоногт захиргааны хэргийн шүүхэд хандана.

Одоо SA-ийн **17**–**20**-р асуултыг хийгээрэй.

9 Захиргааны хэргийг шүүхээр шийдвэрлэх

(сурах бичиг, х. 88–92)

Дээд шатны шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шийдвэрийг мэдэгдсэнээс хойш **30 хоногийн дотор** захиргааны хэргийн шүүхэд *бичгээр* нэхэмжлэл гаргана. Нэхэмжлэлд: (1) аль шүүхэд гаргаж буй; (2) нэхэмжлэгчийн ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, нэр, хаяг; (3) хариуцагчийн нэр, хаяг; (4) нэхэмжлэлийн шаардлага, үндэслэл; (5) тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, эсвэл чөлөөлөх хүсэлт; (6) хавсралтын жагсаалт; (7) утас, цахим хаяг. Нэхэмжлэлийг хариуцагчийн тоогоор хувилж өгнө.

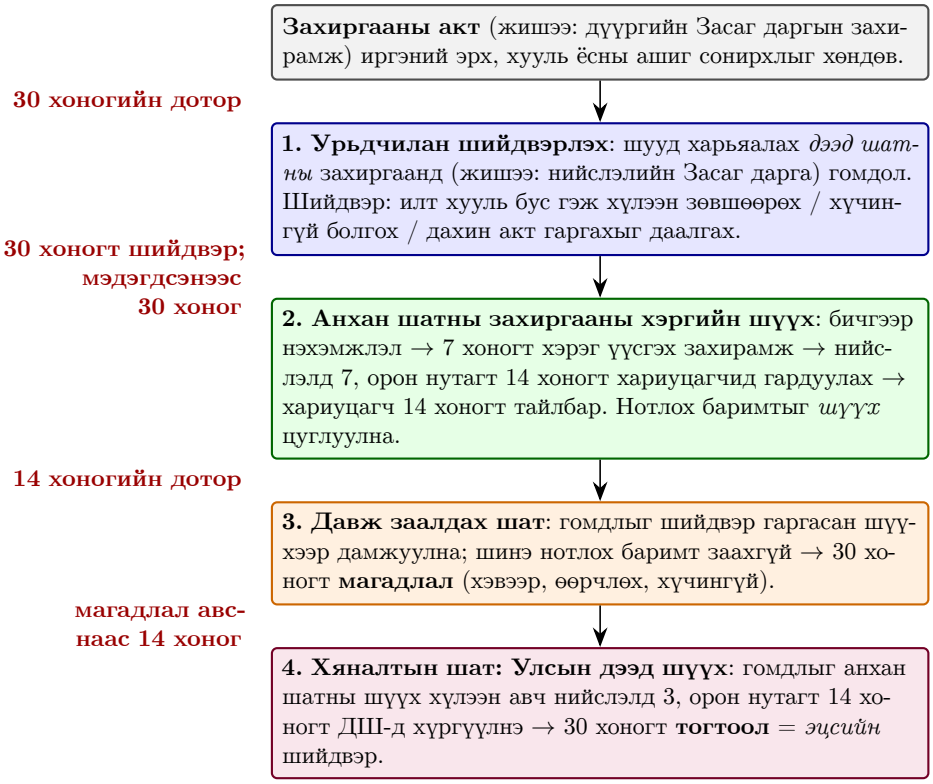
Санаа 11: Захиргааны хэргийн гурван гол ойлголт

Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэл: захиргааны *хууль бус актай* холбогдуулан зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар гаргасан эрх зүйн үр дагавартай шаардлага (актыг хүчингүй болгуулах, илт хууль бус болохыг тогтоолгох, акт гаргуулахыг даалгах, хохирол гаргуулах гэх мэт).

Гуравдагч этгээд: тухайн актын талаар бие даасан шаардлага гаргасан, эсвэл актын улмаас эрх нь хөндөгдсөн, хөндөгдөж болзошгүй тул шүүх хэрэгт оролцуулахаар шийдсэн иргэн, хуулийн этгээд. Ихэнх захиргааны хэрэгт оролцдог.

Нотлох баримт: хэргийн бодит нөхцөл байдлыг тогтооход шаардлагатай, хуульд заасан аргаар олж авсан баримтат мэдээлэл (тайлбар, гэрчийн мэдүүлэг, бичмэл, цахим баримт, эд мөрийн баримт, шинжээчийн дүгнэлт, гэрэл зураг, бичлэг ...). Захиргааны хэрэгт нотлох баримтыг *шүүх* цуглуулах үүрэгтэй ба байгууллага, хүнээс шаардах эрхтэй.

Шүүх гурван шаттай (Зураг 6), захиргааны хэрэг шат бүрээр тодорхой хугацаанд шилжинэ (Зураг 7).



Зураг 7: Захиргааны маргааны зам ба хугацаа. Улаан тоо бол дараагийн шат руу шилжих хугацаа.



Зураг 6: Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоо (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.6; Үндсэн хуулийн 47 дугаар зүйл).

Анхан шатны шүүхийн шийдвэр (7 хувилбар): нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хангах; зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгох; бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгох; хууль бус актыг хүчингүй болгох; акт илт хууль бус болохыг тогтоох; учирсан хохирлыг захиргааны байгууллагаас гаргуулах; нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчсөн актыг хүчингүй болгох.

Давж заалдах шат: шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл 14 хоногт гомдол; гомдлын хүрээнд хянана, харин хоёр ба түүнээс дээш оролцогч гомдол гаргасан, эсвэл нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлсөн бол хэргийг бүхэлд нь хянана; 30 хоногт **магадлал** гаргана.

Хяналтын шат (Улсын дээд шүүх): магадлалыг гардан авснаас 14 хоногт гомдол; 30 хоногт **тогтоол**: шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээх; өөрчлөх; магадлалыг хүчингүй болгож шийдвэрийг хэвээр үлдээх/өөрчлөх; хоёуланг хүчингүй болгож хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эсвэл нэхэмжлэлийг хангах; дахин хэлэлцүүлэхээр буцаах. *Улсын дээд шүүхийн тогтоол бол эцсийн шийдвэр.*

Жишээ 8: ТҮЦ ба хөршийн газар (Үйл ажиллагаа 3.11)

Б, Т нар Гандантэгчинлэн хийдийн урд 2015 оноос ТҮЦ ажиллуулж, 2017 онд 18 м.кв палкан байшин барьсан; газар Б-гийн нэр дээр бүртгэлтэй, жил бүр 82 080 төгрөгийн хураамж төлдөг. Хөрш Г «байшингийн чинь тал миний газар дээр байна» гэж шаардсан тул тэд захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан. Шүүх хүлээн авах уу?

Хариулт

Үгүй. Нэхэмжлэлд маргаж буй *захиргааны акт* (хариуцагч захиргаа) алга: Б, Т ба Г гэсэн хувь хүмүүсийн газрын маргаан бол иргэний эрх зүйн маргаан тул иргэний хэргийн шүүхэд (хариуцагч Г-гийн оршин суугаа газрын) гаргана. Хэрэв давхцал нь газрын албаны буруу шийдвэрээс үүссэн гэж үзвэл тэр актыг эхлээд дээд шатны захиргаанд гомдол гаргаж шийдвэрлүүлсний дараа л захиргааны хэргийн шүүхэд хандана; тэр үед хариуцагч нь акт гаргасан захиргаа, Г нь гуравдагч этгээд болно.

Одоо SA-ийн **21**–**23**-р асуултыг хийгээрэй.

10 Хүний эрхийг хамгаалах үндэсний механизм

(сурах бичиг, х. 92–99)

Хүний эрх бүх хүнд нэр төр, алдар хүндтэй хамт угаас заяагдсан төрөлх чанартай бөгөөд нас, хүйс, арьсны өнгө, хэл, үндэс угсаа, шашин, үзэл бодлыг үл харгалзан бүгд тэгш эдэлнэ. Үндсэн хуулийн 19.2-т «Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна» гэжээ. Төр хүний эрхийг огт үгүйсгэж болохгүй, зөвхөн тусгайлан заасан нөхцөлд хязгаарлаж болно.



Зураг 8: Төрийн хүний эрхийн гурван үүрэг (сурах бичгийн тодорхойлолтоор).

Тайлбар: Тодорхойлолтын тухай

Сурах бичигт «хангах» = хууль, тогтолцоо бий болгох, «хамгаалах» = баталгаа, хүртээмж бий болгох гэжээ. НҮБ-ын түгээмэл хэрэглээнд эсрэгээрээ: *хамгаалах* = гуравдагч этгээдийн зөрчлөөс хамгаалах, *хангах* = эрхийг хэрэгжүүлэх эерэг арга хэмжээ авах. Шалгалтад сурах бичгийн тодорхойлолтыг ашиглаарай.

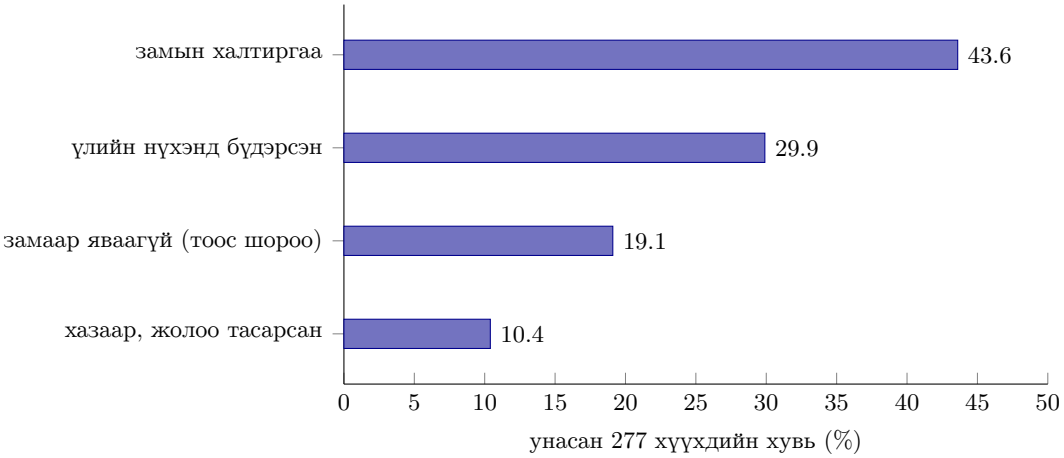
Хүний эрхийн зөрчил: үндэсний хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан эрхийг төр өөрийн үйлдлээр зөрчсөн, эсвэл төрөөс хэрэгжүүлэх эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн үүрэг биелэгдээгүй байх. Төр хамгаалалтаа сулруулах, түүнээс татгалзах нь *ноцтой* зөрчилд тооцогдоно. Тиймээс төр **хүний эрхийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог** ажиллуулах үүрэгтэй:

Байгууллага	Хүний эрхийг хамгаалах чиг үүрэг
Улсын Их Хурал	хууль тогтоох замаар бодлого, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх; Засгийн газарт хяналт тавих. *Хүний эрхийн дэд хороо* (УХ-ийн 24 дүгээр зүйл): эрх, эрх чөлөөний баталгаа, өршөөл, цагаачлал, иргэний харьяаллаар шалгалт, судалгаа хийх, тайлбар авах, тогтоол гаргах
Засгийн газар	хууль, олон улсын гэрээний биелэлтийг хангах; үр дүнг УИХ, НҮБ-д тогтмол тайлагнах
Шүүх	хүний эрх зөрчсөн тухай нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх, эрхийг сэргээх, хохирлыг нөхөн төлүүлэх
ХЭҮК	бие даасан, хараат бус байгууллага: хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих, гомдол шийдвэрлэх
ИНБ	гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавих, ЗГ-аас шаардах; судалгаа, мэдээлэл; хүний эрхийн боловсрол; зөвлөгөө, зөвлөмж; эрх нь зөрчигдсөн хүнд хамгаалах үйлчилгээ

Мөн Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хороо, түүний ажлын алба, аймаг, нийслэлийн салбар хороод энэ тогтолцоонд ордог.

10.1 Жишээ: хурдан морь унаач хүүхдүүд

2015 онд ХЭҮК, ОУ-ын Хөдөлмөрийн байгууллага «Хурдан морины хаврын уралдаан ба хүүхдийн эрх» судалгаа гаргасан (Үйл ажиллагаа 3.12). Оролцсон хүүхдийн 277 (52.3%) нь мориноос унаж байжээ; шалтгааныг Зураг 9-д харуулав. Унасан хүүхдийн 196 (70.7%) нь бэртэж гэмтсэн, тэдний 26% тархи доргисон; хамгаалалтын хувцаа бүгдийг өмссөн нь ердөө 52.3% байв. Уралдаан хүүхдийг сургуулиас хөндийрүүлж, завсардалтад хүргэдэг.



Зураг 9: Мориноос унасан шалтгаан (ХЭҮК, ОУХБ, 2015). Нэг хүүхэд хэд хэдэн шалтгаан нэрлэсэн тул нийлбэр 100%-иас их.

Энд хүүхдийн амьд явах, эрүүл мэнд, боловсрол эзэмших, хүчир хөдөлмөр, мөлжлөгөөс хамгаалагдах эрх зөрчигдөж байна. Механизм хэрхэн ажилласныг дагая:

- **Шүүх** (Үйл ажиллагаа 3.13): ИНБ-ууд Засгийн газрын 2017.02.22-ны 63 дугаар тогтоол, түүний дагуу 2017.03.05-нд Төв аймгийн Аргалант суманд болсон «Дүнжингарав» уралдааныг хууль бус гэж тогтоолгох, 10.01–05.01-ний хооронд хүүхдээр морь унуулахыг хориглосон акт гаргахыг ЗГ-т даалгах нэхэмжлэл гаргасан. Анхан шат (2017.09.21) тогтоолын 1 дэх заалтыг хууль бус байсныг тогтоож, бусад шаардлагыг хангаагүй; давж заалдах шат шийдвэрийг хэвээр үлдээж, «акт гаргахыг даалгах» шаардлагыг захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалал биш гэж дүгнэв; хяналтын шат магадлалыг хэвээр үлдээсэн.
- **ХЭҮК** (Үйл ажиллагаа 3.15): ИНБ-ууд 11.01–05.01-нд хүүхдээр морь унуулахгүй, 05.01–11.01-нд зөвхөн 12-оос дээш насны хүүхдээр унуулах шаардлага хүргүүлэв. Комисс 2018

оны 1-р сард ЗГ-т зөвлөмж хүргүүлж, 12 дахь илтгэлдээ тусгасан; НҮБ-ын Хүүхдийн сан ч мэдэгдэл гаргажээ.

10.2 Шүүх ба шударгаар шүүлгэх эрх

Шүүх бол «Үндсэн хуульт ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа». Үндсэн хуулийн 47-р зүйлээр шүүхийн тогтолцоо Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн шүүх, сум буюу сум дундын, дүүргийн шүүхээс бүрдэх ба эрүү, иргэн, захиргааны гэх мэт төрлөөр дагнан байгуулж болно. Бүх шатны шүүх ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс бүрдэнэ.

Санаа 12: Шударгаар шүүлгэх эрх

Эрх зүйн зөвлөгөө авах, өмгөөлөгч сонгох, эрүү шүүлтэд өртөхгүй байх, гэм буруутай нь нотлогдоогүй бол гэм буруугүйд тооцогдох, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх зэрэг олон эрхийг багтаасан ойлголт. Агуулга (ХЭТТ, ИУТЭП-ийн 14-р зүйл):

1. хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх (алагчлалгүй; ХЭТТ 7, 10);
2. хуулийн дагуу байгуулагдсан, бие даасан, хараат бус шүүхээр шүүлгэх (ХЭТТ 10);
3. шударга шүүх хуралдаан: талуудын тэгш байдал, нээлттэй байх (ХЭТТ 10);
4. гэм буруугүйд тооцогдох, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх (ХЭТТ 11; ИУТЭП 14.2);
5. анхан, давж заалдах шатанд оролцох: гэрч дуудах, орчуулагч, өмгөөлөгч авах;
6. шийдвэртэй холбоотой эрх: шийдвэрийг олны өмнө уншиж танилцуулах, үндэслэлийг мэдэх, гомдол гаргах хугацаатай байх.

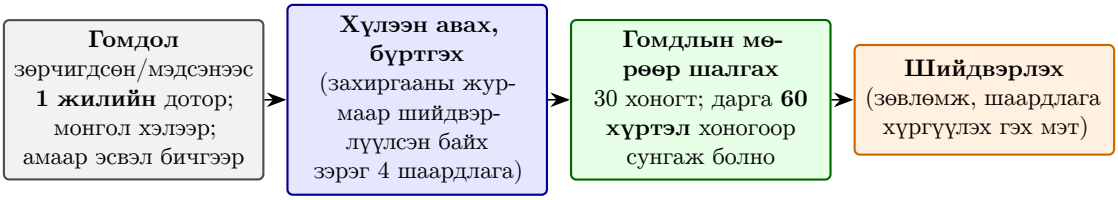
10.3 Хүний эрхийн үндэсний комисс (ХЭҮК)

ХЭҮК бол хүний эрхийн *бие даасан, хараат бус* үндэсний байгууллага: хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгаалах, дэмжих, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэгтэй. Эрх, эрх чөлөөг нь аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтан, хувь хүн зөрчсөн гэж үзвэл иргэн *дангаар буюу хамтарч* гомдол гаргана; гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн ч Монгол Улсын иргэний адил эрхтэй. Чадамжгүй хүнийг хууль ёсны төлөөлөгч нь төлөөлнө.

ХЭҮК юуг хүлээж авахгүй вэ?

ХЭҮК-ын тухай хуулийн 11.2: хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, *шүүхийн шатанд байгаа*, эсвэл *хянан шийдвэрлэгдсэн* эрүү, иргэний хэрэг, маргааны гомдлыг хүлээн авахгүй. Харин иргэн төрийн захиргааны, хууль сахиулах, шүүхийн байгууллагад хандах *явцад* эрх нь зөрчигдвөл гомдол хүлээн авч болно.

Гомдлыг эрх зөрчигдсөн, эсвэл мэдсэн өдрөөс **1 жилийн дотор**, **монгол хэлээр**, амаар эсвэл бичгээр гаргана. Шаардлага: (1) гомдлоо захиргааны журмаар шийдвэрлүүлж, дээд шатны албан ёсны хариу авсан байх; (2) олон улсын гэрээ, дотоодын хуулийн аль эрх зөрчигдсөнийг тодорхой заах; (3) нэр, хаяг, утас, гарын үсэг; (4) холбогдох байгууллага, хүний нэр, хаяг, баримт. Шийдвэрлэх үйл явцыг Зураг 10-д үзүүлэв.



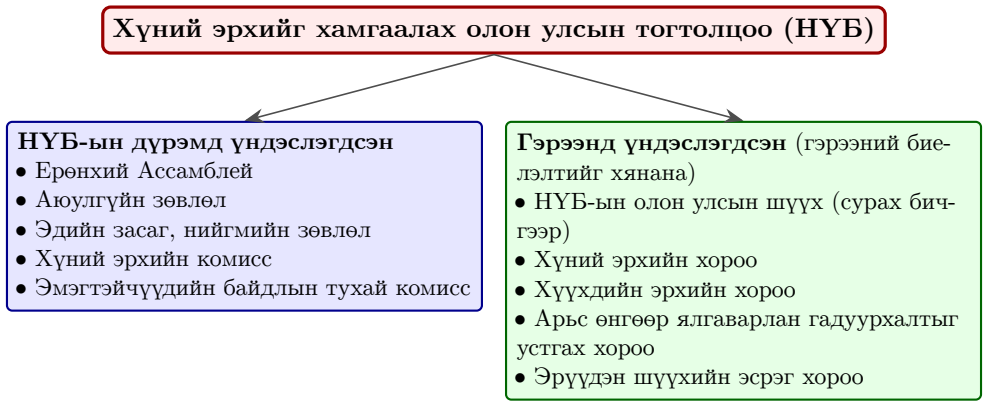
Зураг 10: ХЭҮК-д гаргасан гомдол шийдвэрлэх үйл явц (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.7).

Одоо SA-ийн **24**–**29**-р асуултыг хийгээрэй.

11 Хүний эрхийг хамгаалах олон улсын механизм

(сурах бичиг, х. 99–103)

Хүний эрхийн үзэл баримтлал гурван шинжтэй: (1) хүн бүр автономи эрхтэй, аливаа эрх мэдэл түүнд нөлөөлөх ёсгүй; (2) аливаа эрх мэдэлд хязгаар бий; (3) хүн бүр эрхээ хамгаалуулахаар төрд гомдол, шаардлага гаргах эрхтэй. Хүний эрхийн зөрчилд *хариуцагч нь төр*: иргэн төрөөс эрхээ шаардахад хоёр талын хооронд тэгш бус байдал үүсдэг. Тэгвэл иргэн НҮБ-ын байгууллагад хандаж (1) төр хүлээн зөвшөөрөөгүй эрхийг хүлээн зөвшөөрүүлэх, (2) хүлээн зөвшөөрсөн ч хүндэтгэдэггүй эрхийн хэрэгжилтийг баталгаажуулахын төлөө тэмцэнэ.



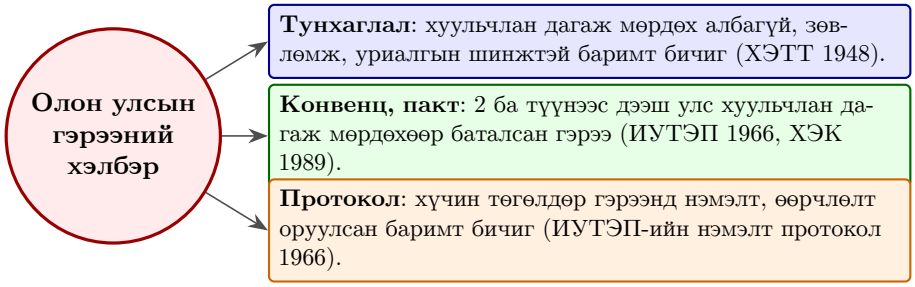
Зураг 11: НҮБ-ын хүний эрхийн байгууллагын хоёр төрөл.

Тайлбар: Сурах бичгийн мэдээлэл ба шинэчлэл

Олон улсын шүүх нь НҮБ-ын Дүрмээр байгуулагдсан үндсэн байгууллага (гэрээний хороо биш) боловч сурах бичигт гэрээнд үндэслэгдсэн байгууллагын жагсаалтад оруулжээ. «Хүний эрхийн комисс»-ыг НҮБ 2006 онд Хүний эрхийн зөвлөлөөр сольсон.

Хүний эрхийн олон улсын гэрээ нь хүлээн зөвшөөрсөн бүх оронд хүний эрхийг хамгаалах баталгаа болдог; хэлбэр нь пакт, протокол, конвенц. Хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэх механизмыг тогтоосон дөрвөн баримт бичгийг **хүний эрхийн билл** гэнэ:

- Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал (ХЭТТ), 1948;
- Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (ИУТЭП), 1966;
- Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт, сурах бичигт «1996» (зөв нь **1966**);
- ИУТЭП-ийн нэмэлт протокол, 1966.



Зураг 12: Олон улсын гэрээний гурван хэлбэр (сурах бичгийн Бүдүүвч 3.8).

Гэрээнүүд хяналт, тайлагналын журамтай: НҮБ-ын хороод Засгийн газрын тайланг өөрсдийн хяналтын дүнтэй нэгтгэж зөвлөмж гаргадаг. Жишээ нь, Хүүхдийн эрхийн хороо гишүүн

орнуудын тайланг хэлэлцдэг; сурах бичигт «4 жилд нэг удаа» гэжээ (конвенцийн 44 дүгээр зүйлд 5 жил тутам).

11.1 НҮБ-ын хороонд гомдол гаргах

Улсад тавих 2 нөхцөл: (1) тухайн улс гэрээний гишүүн (соёрхон баталсан, эсвэл гарын үсэг зурсан) байх; (2) хувь хүний гомдлыг хүлээн авах бүрэн эрхийг холбогдох хороонд олгосон байх. Гомдлыг бичгээр, нотлох баримттай гаргана.

Хорооны шалгадаг 6 зүйл: хэн нэгний өмнөөс бол зөвшөөрөл авсан эсэх; та (эсвэл төлөөлж буй хүн) зөрчлийн *шууд хохирогч* мөн эсэх; гомдол гэрээний үзэл баримтлалд нийцэх, хангалттай нотолгоотой эсэх; механизм ажиллаж эхлэхээс *өмнөх* үйл явдал эсэх; *дотооддоо бүх арга хэмжээг* авсан эсэх; өөр олон улсын механизмаар зэрэг хэлэлцэж буй эсэх.

Хэлэлцэх, шийдвэрлэх: хэрэг бүрийг *хаалттай* хуралдаанаар хэлэлцэж, шийдвэрийг танд болон улсад зэрэг хүргэнэ. Гурван шийдвэр: (1) та хохирогч мөн бол улсаас *3 сарын* дотор авсан арга хэмжээний мэдээлэл шаардана; (2) зөрчил байхгүй, эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй бол үйл явц дуусна; (3) нэмэлт тайлбар шаардлагатай бол улсаас тодорхой хугацаанд тайлбар шаардана.

Хүүхдийн эрхийн конвенцийн III нэмэлт протокол «Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай» гарснаар (НҮБ 2011 онд баталж, 2014 онд хүчин төгөлдөр болсон; Монгол Улс 2015 онд соёрхон баталсан тул сурах бичигт «2015 онд» гэжээ) хүүхэд өөрийн болон бусад хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаар Хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол гаргах механизм бий болсон.

Жишээ 9: Хаана хандах вэ: дараалал

Морь унаач хүүхдийн эрхийн төлөө ИНБ шүүхийн гурван шатыг дуусгасан ч эрх зөрчигдсөөр байна. Дараагийн алхам юу вэ?

Хариулт

Улсын дээд шүүхийн тогтоол эцсийн тул дотоодын шүүхийн зам дууссан. ХЭҮК шүүхээр шийдвэрлэгдсэн маргааныг хүлээн авахгүй (11.2) ч хүүхдийн эрхийн ерөнхий байдлын талаар ЗГ-т зөвлөмж гаргаж, илтгэлдээ тусгаж чадна. «Дотооддоо бүх арга хэмжээг авсан» нөхцөл хангагдсан, Монгол Улс III нэмэлт протоколыг 2015 онд соёрхон баталсан тул НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн хороонд гомдол (мэдээлэл) гаргаж болно.

Одоо SA-ийн **30**–**33**-р асуултыг хийгээрэй. Бүлгийн төгсгөлийн даалгавар (сурах бичгийн «I. Даалгавар гүйцэтгээрэй») нь SA-ийн **34**–**36**-р асуулт.